

Nr. 130 Reichsjustizminister Gürtner an Reichsminister Lammers. 1. Juni 1938

R 43 II/1507, Bl. 87–89 *Ausfertigung*

Beginn:

Beginn:

[Wunsch Hitlers nach Einschränkung der richterlichen Unabhängigkeit]

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Lammers!

In Ihrem gefälligen Schreiben vom 27. April 1938¹ – Rk. 6922 B – haben Sie mir den Auftrag des Führers und Reichskanzlers übermittelt, im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister des Innern zu prüfen, wie durch eine Änderung des § 71 des Deutschen Beamtengesetzes² die Versetzung eines Richters oder eines anderen Beamten in den Ruhestand auch dann ermöglicht werden könne, wenn dieser nach seiner geistigen oder politischen Einstellung der nationalsozialistischen Weltanschauung derartig fernstehe, daß er nicht in der Lage sei, das Amt eines Richters oder ein anderes hohes Amt im nationalsozialistischen Staate so zu versehen, wie die nationalsozialistische Volksgemeinschaft es erwarten könne.

Die Vorschrift des § 71 des Deutschen Beamtengesetzes steht im engsten Zusammenhang mit der Bestimmung des § 26 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes³ und bildet deren notwendige Ergänzung hinsichtlich der Beendigung des Beamtenverhältnisses. Ebenso wie nur derjenige Beamter werden kann, der die Gewähr bietet, daß er jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat eintreten werde, kann auch nur derjenige Beamter bleiben, bei dem diese Voraussetzungen fortbestehen. Eine Änderung des § 71 hätte deshalb eine entsprechende Änderung des § 26 Abs. 1 des Gesetzes notwendigerweise zur Folge. Bei der mir aufgetragenen Prüfung bin ich aber – ebenso wie der Herr Reichsminister des Innern⁴ – zu dem Ergebnis gelangt, daß es keiner Änderung des § 71 bedarf, um die Zurruesetzung eines der nationalsozialistischen Weltanschauung völlig fremd gegenüberstehenden Beamten zu ermöglichen; eine Versetzung in den Ruhestand aus den angegebenen Gründen kann vielmehr schon im Rahmen der jetzigen gesetzlichen Bestimmungen, und zwar sowohl bei nichtrichterlichen wie bei richterlichen Beamten ausgesprochen werden.

Daß die bewußte Ablehnung der nationalsozialistischen Weltanschauung mit dem Dienst am nationalsozialistischen Staate unvereinbar ist, bedarf keiner weiteren Ausführung. Aber auch von einem Beamten, der die nationalsozialistische Weltanschauung zwar nicht bewußt oder gewollt ablehnt, aber durch die Art seiner Amtstätigkeit, seine dienstliche oder außerdienstliche Führung zu erkennen gibt, daß er ihr innerlich und geistig völlig fremd gegenübersteht, ist nicht zu erwarten, daß er sein Amt so ausüben werde, wie es den Bedürfnissen der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft und den Grundsätzen der nationalsozialistischen Staatsführung entspricht. Bei einem solchen Beamten ist dann auch die Annahme begründet, er biete keine Gewähr mehr dafür, daß er jederzeit für den nationalsozialistischen Staat eintreten werde. Wann aus den im Ermittlungsverfahren nach

¹ Dok. Nr. 97.

² Zitiert ebd. Anm. 2.

³ Wortlaut s. Dok. Nr. 67 Anm. 5.

⁴ Dem RIM hatte der RJuM am 30. 4. 1938 eine Teilabschrift der Anfrage Lammers' übersandt, seine Antwort vom 9. 5. ging in Abschrift direkt der Rk zu; R 43 II/1507, Bl. 84 f. Zu dieser Stellungnahme wie auch zum vorlieg. Schreiben Gürtners und seiner Vorbereitung s. GRUCHMANN, Justiz, S. 197–199.

§ 71 Abs. 2 des Gesetzes festgestellten Tatsachen eine solche Schlußfolgerung zu ziehen ist, unterliegt der letzten und ausschließlichen Entscheidung des Führers und Reichskanzlers.

Hiernach halte ich es schon jetzt für möglich, einen Beamten – und zwar auch einen richterlichen Beamten –, der der nationalsozialistischen Anschauung geistig völlig fremd gegenübersteht, nach § 71 des Deutschen Beamtengesetzes in den Ruhestand zu versetzen. Daß andererseits auch nach dem Willen des Führers und Reichskanzlers die Vorschrift des § 171 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes⁵, wonach die Versetzung eines richterlichen Beamten in den Ruhestand nach § 71 nicht auf den sachlichen Inhalt einer in Ausübung der richterlichen Tätigkeit getroffenen Entscheidung gestützt werden kann, unberührt bleiben soll, glaube ich aus dem mir übermittelten, nur den § 71 erwähnenden Auftrage des Führers und Reichskanzlers schließen zu müssen. Die Streichung dieser Vorschrift würde die Aufhebung des Richteramtes bedeuten⁶. Wie ich übrigens ausdrücklich hervorheben möchte, ist im Reichsjustizministerium stets die Auffassung vertreten worden, daß unsachliche, d. h. zur Begründung der gefällten Entscheidung nicht erforderliche Ausführungen, die Wahl verletzender Ausdrücke sowie die Einbeziehung neben der Sache liegender Umstände in die Entscheidungsgründe nicht durch die Vorschrift des § 171 Abs. 1 Satz 3⁷ des Gesetzes gedeckt sind, sondern im Gegenteil Anlaß nicht nur zur Einleitung des Verfahrens nach § 71 des Deutschen Beamtengesetzes, sondern auch zu dienststrafrechtlichen Maßnahmen geben können.

Hiernach schlage ich vor, von einer Änderung des § 71 des Deutschen Beamtengesetzes abzusehen. Ich möchte statt dessen empfehlen, daß der Führer und Reichskanzler in einem an die obersten Reichsbehörden gerichteten Erlasse die Tragweite des § 71 des Deutschen Beamtengesetzes in der oben dargelegten Weise authentisch erläutert und die Anweisung gibt, bei seiner Anwendung dementsprechend zu verfahren.

Zur Frage der Versetzbarkeit der Richter darf ich darauf hinweisen, daß die meisten früheren Landesbeamten- oder Disziplinalgesetze Vorschriften enthielten, die es ermöglichten, richterliche Beamte auch außerhalb eines Dienstverfahrens im Interesse der Rechtspflege zu versetzen; die Entscheidung darüber, ob die Voraussetzungen für eine solche Versetzung Vorlagen, war in die Hand eines Gerichts (Dienststraferichts) gelegt. Von diesen Vorschriften mußte nur selten Gebrauch gemacht werden; sie wirkten allein durch die Tatsache ihres Bestehens. Wenn die Versetzbarkeit von richterlichen Beamten im Interesse der Rechtspflege nicht ähnlich geregelt werden soll wie in den bisherigen Landesrechten, so wäre an eine Vorschrift zu denken, wonach in einem dem § 71 des Deutschen Beamtengesetzes angeglichenen Verfahren durch Entschließung des Führers und Reichskanzlers die Versetzung von richterlichen Beamten dann ausgesprochen werden kann, wenn das weitere Verbleiben des betreffenden Beamten an seinem bisherigen Dienstsitze mit den Interessen der Rechtspflege unvereinbar wäre. Solche Vorschriften können aber nicht für den Geschäftsbereich der Reichsjustizverwaltung allein getroffen werden; sie müssen vielmehr für sämtliche richterlichen Beamten anwendbar sein. Damit ergibt sich die Beteiligung aller Ressorts, bei denen Gerichte bestehen; das sind das Oberkommando der Wehrmacht, der Reichsminister des Innern, der Reichsminister der Finanzen, der Reichswirtschaftsminister, der Reichsarbeitsminister und der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft.

⁵ § 171 (1) Satz 3 DBG: „Die Versetzung eines richterlichen Beamten in den Ruhestand nach § 71 kann nicht auf den sachlichen Inhalt einer in Ausübung der richterlichen Tätigkeit getroffenen Entscheidung gestützt werden.“

⁶ Damit verwahrte sich Gürtner implizit auch gegen die Hitler wohlbekannten, seit Dez. 1937 systematisch verstärkten Ausfälle des SS-Organ „Schwarzes Korps“ gegen einzelne Richter und ihre Spruchpraxis. Einen Schwerpunkt dieser regelmäßigen Urteilschelten bildeten Entscheidungen aus dem Ehe- und Familienrecht. Richtigstellung des RJuM zu 13 exemplar. Fällten aus 1937–39 s. DJ 1939, S. 175–178; Sammlung für die Jahre 1937–41 in R 3001/24156. Vorstellungen Gürtners bei Himmler fruchteten nicht, einzelne Gauleiter ließen Erhebungen über die polit. Zuverlässigkeit der angegriffenen Richter anstellen, und am 13. 1. 1939 schrieb MD Sommer/StdF an StS Freisler, „daß die Partei schwerlich jemals einer Beförderung der Richter zustimmen kann, deren Namen im Zusammenhang mit ihrer Rechtsprechung im Schwarzen Korps genannt werden“. Die Erbitterung unter den betroffenen Berliner Richtern machte sich schließlich Luft in einer von Gürtner einberufenen Versammlung am 6. 3. 1939 im RJuM; ebd. Generell s. GRUCHMANN, Justiz, S. 663–675; ZECK, Schwarzes Korps, S. 249–254. Vgl. auch Dok. Nr. 222.

⁷ In der Vorlage: „Satz 2“. Dieser verwies lediglich auf Paragraphen, die durch das DBG hinfällig wurden.

Die in Ihrem Schreiben aufgeworfene Frage, ob es zweckmäßig sei, die Verfolgung bestimmter Straftaten, insbesondere solcher politischen Charakters, den ordentlichen Gerichten zu nehmen und anderen Stellen zu übertragen, habe ich geprüft. Ich halte es für zweckmäßig, diese Frage mit Ihnen mündlich zu erörtern⁸.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Dr. Gürtner

⁸ Hierzu nichts ersichtlich; zur erweiterten Zuständigkeit der Sondergerichte vgl. aber Dok. Nr. 244. – Mit Schreiben an Lammers vom 23. 6. 1938 trat RIM Frick der Auffassung des RJuM bei und riet von einem Erlaß Hitlers zu § 71 DBG ganz ab. Wenn überhaupt, solle er sich auf eine authent. Interpretation von § 171 beschränken und nur an die Ressorts gehen, denen richterl. Beamte unterstünden; R 43 II/1507, Bl. 90. Wie RKabR Killy durch Anruf im RIM erfuhr, befürchtete man von einem allgem. Erlaß eine Beunruhigung der Beamtenschaft und favorisierte deshalb eine nur vertraul. Bekanntgabe an die Ressorts. Einen Erlaßentw. legte Killy am 27. 6. vor (ebd. Bl. 93f.), Lammers trug ihn Hitler am 6. 7. vor (Anhang, FV 368*), ergänzte ihn danach noch verschiedentlich und fertigte ihn am 12. 7. aus: Dok. Nr. 162a.

Zitierhinweis

Nr. 130 Reichsjustizminister Gürtner an Reichsminister Lammers. 1. Juni 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d130>